

1003225-28.2021.8.26.0114

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Seguro

Magistrado: Carlos Eduardo Borges Fantacini

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 5ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... - Relação de consumo caracterizada - Furto qualificado configurado - Obrigação de prestar a garantia - Resistência injustificada ao pagamento da indenização - Dano moral não caracterizado - Mero descumprimento contratual. Apelação parcialmente provida. (TJSP; Apelação Cível 1019272-62.2020.8.26.0001; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33ª Câmara de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

5ª Vara Cível

Rua Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas - SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1003225-28.2021.8.26.0114 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1003225-28.2021.8.26.0114

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Seguro

Requerente:

Vânia Ramos Souto

Requerido:

Associação Gestão Veicular - Universo Agv

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo Borges Fantacini

Vistos.

VÂNIA RAMOS SOUTO move AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS em face de ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO VEICULAR UNIVERSO - AGV, alegando, em síntese, que celebrou termo de adesão com a ré, visando a proteção de seu veículo automotor, que se envolveu em acidente de trânsito no dia 04/12/2020, quando se chocou com veículo que seguia à sua frente e parou de forma abrupta, razão pela qual acionou a ré, solicitando a reparação dos danos. A ré, no entanto, permaneceu inerte. Assim, requer a condenação da ré ao pagamento dos reparos, no valor médio orçado de R\$ 9.015,67 para seu veículo, a par de reembolso no valor pago para a terceira pessoa que teve seu veículo atingido na parte traseira, no importe de R\$ 1.871,15, e indenização por danos morais, no valor de R\$ 10.000,00.

Em contestação (fls. 86), a ré discorreu sobre sua natureza de associação, inaplicável o CDC, e sustentou, em síntese, que após analisar a extensão dos danos causados pelo sinistro, concluiu que não seriam incompatíveis com colisão descrita, a par da culpa grave da autora em não conduzir o veículo com segurança, acarretando

colisão traseira.

Houve réplica (fls. 154) e foi realizada audiência, com colheita de prova oral (252/9).

Vieram alegações finais (264 e 268).

É o relatório.

DECIDO.

Embora a ré não seja propriamente seguradora, mas entidade associativa que, mediante contribuição de seus associados, se obriga à cobertura de sinistros envolvendo os veículos pertencentes a estes, a natureza das obrigações por ela assumidas é típica de um contrato de seguro.

Por esta razão, ampla jurisprudência do E.TJSP vem aplicando o Código de Defesa do Consumidor em lides envolvendo associações de proteção veicular e seus associados. Nesse sentido:

"APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR OFERECIDO POR ASSOCIAÇÃO. Pretensão deduzida pela associada visando ao pagamento da indenização devida em decorrência do furto do veículo protegido, bem como à reparação dos danos morais causados pela recusa de pagamento. Obrigação contratual reconhecida. Parcial procedência em primeiro grau. Inconformismo da ré. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. Tempestividade. Reconhecimento A despeito dos embargos de declaração não terem sido conhecidos pelo I. Juízo a quo dado o intuito infringente, a efetiva existência dos vícios apontados se adstringe à análise de mérito. A mera indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, propicia a cognição dos embargos e, por corolário, autoriza a interrupção do prazo para recorrer. Tempestividade reconhecida. INDENIZAÇÃO CONTRATUAL. Obrigação avençada em contrato de natureza associativa que se assemelha à securitária. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. Insurgência da apelante embasada em alegado incremento de risco. Descabimento. Relatório de investigação que não apontou inconsistências. Circunstâncias que levaram a associada a deixar o veículo estacionado a 3 km de sua casa, por aproximadamente 24 horas, para ir a uma comemoração que se relacionam exclusivamente a aspectos privados. Questionamentos alheios ao objeto contratual. Má-fé não demonstrada. Sentença mantida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sucumbência recíproca. Verba devida pela apelada que deve ser proporcional ao seu decaimento. Honorários estabelecidos em favor da apelante no importe equivalente a 10% da quantia pretendida a título de indenização por danos morais. Sentença mantida. Honorários devidos pela apelante majorados. RECURSO NÃO PROVIDO (TJSP, Ap. nº 1011894-11.2021.8.26.0554, Rel. Des. Rosângela Telles, j. 17/08/2022) (grifo nosso).

Além disso, é evidente que o contrato celebrado entre as partes é de adesão, uma vez que as cláusulas são impostas pela ré, cabendo aos consumidores concordar, ou não, com as condições pré estipuladas, sem possibilidade de negociação. E, no contrato de adesão, a interpretação das cláusulas deve favorecer o consumidor. No caso, ao contrário do sugerido pela ré, restou demonstrado o sinistro e o direito à indenização.

Com efeito, a terceira envolvida no acidente, Sra. ROSA MARIA TRIZZI DE BRITO, confirmou que estava na direção de seu veículo na rodovia D. Pedro I quando o trânsito parou e assim foi atingida em sua traseira pelo veículo da autora. Os fatos também se encontram descritos no relatório de fls. 34/5 e boletim de ocorrência de fls. 36/8.

Há prova dos pagamentos realizados da autora para a referida Sra. Rosa, para indenizá-la pela colisão traseira (79/81).

As fotografias de fls. 56 e ss. (e 67 e ss.) Comprovam os danos, evidente que, por razões de segurança, a parte dianteira do veículo sofre maior deformação, mormente em impactos frontais, justamente para absorção da força cinética e proteção dos motoristas e passageiros.

Idôneos também os orçamentos de fls. 62/4, não se vendo qualquer indício de abuso ou tentativa de locupletamento.

Completamente absurda também a tese da ré, no sentido de que a autora teria agido com culpa grave, pois qualquer um está sujeito a um momento de distração ou descuido, servindo o seguro justamente para proteção do segurado nestas situações,

inclusive e em especial quando age ele com culpa.

Assim, impõe o cumprimento do contratado, indenizando-se a autora pelos danos materiais.

Por outro lado, não há que se falar na condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, pois não há nada que indique que o prejuízo experimentado pelos autores extrapolou a esfera patrimonial.

Com efeito, o mero descumprimento contratual não enseja ofensa moral, fazendo-se necessária a demonstração de que a parte que reclama a indenização foi submetida à situação de excepcional angústia ou frustração, ou a transtornos que ultrapassem o mero dissabor cotidiano, o que não ocorreu no caso.

Assim, o pedido de indenização por danos morais deve ser indeferido.

Sobre o tema, em precedentes envolvendo a mesma ré, há inúmeros julgados:

AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – Adesão a "programa de benefícios" mediante associação a entidade privada que atua no mercado oferecendo serviços que se assemelham a verdadeiro contrato de seguro, repartindo o prejuízo entre os associados, que contribuem mensalmente – Associação privada que atua como verdadeira prestadora de serviço – Relação de consumo caracterizada – Furto qualificado configurado – Obrigação de prestar a garantia – Resistência injustificada ao pagamento da indenização – Dano moral não caracterizado – Mero descumprimento contratual. Apelação parcialmente provida. (TJSP; Apelação Cível 1019272-62.2020.8.26.0001; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/12/2022; Data de Registro: 13/12/2022)

Consumidor e processual. Proteção veicular. Ação de indenização por danos material e moral julgada procedente em parte. Pretensão à reforma da sentença manifestada pela ré. Incidência ao caso concreto do Código de Defesa do Consumidor. Negócio jurídico celebrado entre as partes classificado como contrato de seguro atípico. Acolhimento do pedido de indenização por dano material que se impunha, uma vez que competia à apelante o ônus de demonstrar que foi justa a recusa ao pagamento da indenização securitária, ônus do qual não se desincumbiu. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1002630-03.2022.8.26.0564; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/10/2022; Data de Registro: 19/10/2022)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR – AUTORES QUE ADERIRAM AOS BENEFÍCIOS DA PROTEÇÃO VEICULAR DA RÉ – VEÍCULO FURTADO – RECUSA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – CLÁUSULAS DE NÃO RESSARCIMENTO QUE NÃO SE APLICAM AO CASO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSOS NÃO PROVIDOS (TJSP; Apelação Cível 1003858-60.2021.8.26.0010; Relator (a): Luiz Eurico; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional X - Ipiranga - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/09/2022; Data de Registro: 12/09/2022)

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, para condenar a ré a pagar ao autor R\$ 10.886,82, com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP a partir do ajuizamento (01/02/2021) e juros de mora de 1% ao mês a partir da notificação da ré, quando foi constituída em mora, em 04/12/2020 (fls. 55).

Ante a sucumbência recíproca, repartem-se por igual custas, despesas processuais, sendo honorários advocatícios de 10% do valor da condenação, igualmente repartidos entre os patronos (metade para cada), vedada compensação, observada a inexigibilidade em relação ao autor, beneficiário da justiça gratuita.

P.R.I.

Campinas, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA